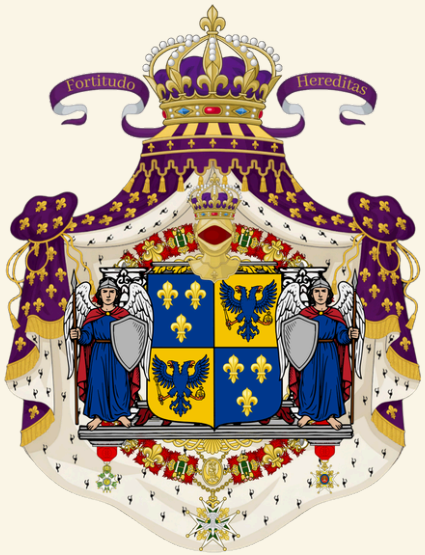


Royaume Uni de Novarcis

Constitution

du Royaume

~ Fortitudo et Hereditas ~

Promulguée le douzième jour de mars, l'an de grâce mil neuf cent soixante-deux
Par Son Altesse Royale
Louise-Auguste de Bourbon - Rovère
Duchesse Régente du Royaume Uni de Novarcis

Loi fondamentale et perpétuelle du Royaume

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ PRÉAMB ULE ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

Le Royaume de Novarcis, monarchie de droit divin héréditaire ancrée dans la tradition européenne, fut gouverné de 1957 à 1975 par la régence de Son Altesse Royale Louise-Auguste de Rovère, Duchesse Régente du Royaume, fille de feu Son Altesse Royale la Princesse Éléonora de Bourbon - Rovère, elle-même fille de feu Sa Majesté Royale le Roi Théophile II de Rovère, décédé en novembre 1957. La Princesse Éléonora étant décédée avant son père, la couronne revint de droit à son fils, né en 1957 après le décès du Roi Théophile II, dont la Duchesse Régente Louise-Auguste de Rovère assura la tutelle jusqu'à sa majorité, atteinte en 1975.

La présente Constitution fut promulguée le 12 mars 1962 au nom de la Couronne par Son Altesse Royale Louise-Auguste de Rovère, afin d'établir les fondements durables de l'organisation des pouvoirs publics du Royaume, de garantir les libertés fondamentales de ses sujets, et d'assurer la continuité des institutions dans le respect de la tradition dynastique. Elle demeure depuis lors la loi fondamentale du Royaume de Novarcis.

Le Royaume de Novarcis affirme son attachement à la souveraineté de la Couronne, à la dignité
de ses institutions, à l'identité nationale, et à l'équilibre entre l'autorité royale et la représentation du peuple.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ TITRE I — DE LA COURONNE ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ Article 1er — Nature du régime

Le Royaume de Novarcis est une monarchie de droit divin héréditaire, constitutionnelle et parlementaire. La souveraineté appartient à la Couronne, qui l'exerce dans le cadre défini par la présente Constitution.

❧ Article 2 — Le Roi, chef de l'État

Le Roi est le chef de l'État. Il incarne l'unité et la continuité du Royaume. Il est le garant du respect de la Constitution, des traités et des institutions. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est le chef de l’Église dans le pays sous l’autorité du Pape,

Le Roi de Novarcis est sacré par l'Église catholique romaine lors d'une cérémonie solennelle se tenant dans les trente jours suivant son accession au trône. Le sacre est conféré par le plus haut dignitaire ecclésiastique du Royaume ou le Pape en cas d’accord du Saint Siège. Il ne conditionne pas l'exercice des prérogatives royales. Faisant du pays une Monarchie de Droit Divin,

Elles prennent effet dès l'accession au trône, mais constitue un acte fondateur de légitimité spirituelle et nationale. Certaines charges peuvent incombé au secrétaire général du cabinet royal en cas d'absence temporaire et courte du roi (sauf la présidence de la chambre des communes)

❧ *Article 3 — Succession et hérédité*

La Couronne de Novarcis se transmet par ordre de primogéniture masculine. Seuls les descendants mâles en ligne directe peuvent porter le titre de Roi de Novarcis.

Toutefois, si le souverain décédé ne laisse aucun héritier mâle direct mais qu'il existe des descendants par les femmes, la fille aînée ou la descendante féminine la plus proche assure la régence du Royaume jusqu'à la naissance ou la majorité d'un héritier mâle issu de sa ligne. Elle porte alors le titre de Duchesse Régente de Novarcis et exerce les prérogatives royales dans les limites fixées par la présente Constitution. Elle ne peut en aucun cas prétendre au titre de Reine régnante.

En l'absence de tout descendant, la succession est réglée par le Conseil de la Couronne, selon les lois dynastiques du Royaume pour atteindre des branches cadette de la lignée royale.

Le Roi accède au trône immédiatement à la mort de son prédécesseur, ou, en cas de régence, dès sa naissance. Il n'existe aucun interrègne dans le Royaume de Novarcis. La couronne est transmise de plein droit, sans cérémonie préalable requise. L'exercice effectif des prérogatives royales est toutefois conditionné à la majorité du souverain, fixée à 18 ans révolus, ou à la levée de toute incapacité constatée par la Haute Cour d'État.

Le présent article ne peut être modifié que sur initiative du Roi régnant, par décret royal, après ratification par les deux tiers des membres de la Chambre des Seigneurs. Il est soustrait à la procédure ordinaire de révision constitutionnelle définie au Titre VI.

❧ *Article 4 — Titre officiel et titres dynastiques*

Le titre officiel du souverain est : « Sa Majesté [Prénom], Par la grâce de Dieu, Roi du Royaume Uni de Novarcis, Roi de Brundberg, Roi d'Autriche, Roi de Hongrie, Empereur des Britaniques, Protecteur des Lys, Duc de Rovère, Prince Royal de France, Grand Commandeur des ordres du Saint-Ésprit, de Saint Michel, de la Couronne de Novarcis, du Mérite de Novarcis et de Saint Léandre». L'héritier du trône porte le titre de Prince d'Argelone. Ce titre est attribué dès la naissance ou dès la désignation de l'héritier, et est distinct de celui des autres princes et princesses du sang.

❧ *Article 5 — Pouvoirs du Roi*

Le Roi dispose des prérogatives suivantes :

- ✦ Il nomme le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 8 ;
- ✦ Il sanctionne les lois adoptées par le Parlement, sans quoi elles ne peuvent entrer en vigueur ;
- ✦ Il peut opposer son veto royal à tout texte législatif, dans les conditions définies à l'article 6 ;
- ✦ Il peut dissoudre la Chambre des Communes dans les conditions définies à l'article 17 ;
- ✦ Il peut proroger ou convoquer le Parlement dans les conditions définies à l'article 16 ;

- ✦ Il commande la Garde Royale et est chef suprême des armées, qu'il exerce en coordination avec le gouvernement ;
- ✦ Il décerne les titres, ordres et distinctions du Royaume, est le chef de l'Église ;
- ✦ Il représente le Royaume dans ses relations avec les puissances étrangères et ratifie les traités internationaux ;
- ✦ Il préside la Chambre des Communes dans les conditions définies à l'article 13 ;
- ✦ Il peut prendre des ordonnances royales dans les conditions définies à l'article 7 ;
- ✦ Il peut adresser des messages solennels au Congrès dans les conditions définies à l'article 18.
- ✦ Il peut, en cas de péril imminent pour la Nation ou la Couronne, décréter la Loi Martiale sur tout ou partie du Royaume. CF Code Pénal

❧ *Article 6 — Droit de veto royal*

Le Roi dispose d'un droit de veto absolu sur tout texte législatif adopté par le Parlement. Ce veto ne peut être exercé que deux fois au cours d'une même législature.

Le veto peut être exercé à tout moment du processus législatif, jusqu'au moment où le Roi est appelé à sanctionner définitivement la loi. Une fois la sanction royale apposée, le veto ne peut plus être invoqué sur ce texte.

Lorsque le Roi oppose son veto, le texte est définitivement rejeté. Il ne peut être représenté au Parlement au cours de la même législature.

Le veto royal ne peut en aucun cas être opposé à une loi de finances d'urgence déclarée telle par le Premier Ministre et validée par la Haute Cour d'État.

❧ *Article 7 — Ordonnances royales*

Le Roi peut prendre des ordonnances de sa propre initiative, dans les domaines non couverts par la loi ou relevant de ses prérogatives propres. Les ordonnances royales ont force de loi dès leur promulgation.

Les ordonnances sont transmises au Parlement à titre informatif. Celui-ci peut en débattre mais ne peut les renverser, sauf si une ordonnance contredit directement une loi adoptée par le Parlement, auquel cas la loi parlementaire prévaut.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *TITRE II — DU GOUVERNEMENT* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 8 — Le Premier Ministre*

Le Premier Ministre est le chef du gouvernement. Il dirige, coordonne et arbitre l'action des ministres. Il est responsable de la politique générale du Royaume devant la Chambre des Communes.

À l'issue de chaque élection à la Chambre des Communes, le Roi nomme comme Premier Ministre la personnalité désignée par le groupe parlementaire majoritaire. En cas d'égalité ou d'absence de majorité claire, le Roi consulte les groupes parlementaires et désigne la personnalité la plus à même de former un gouvernement stable. La nomination est formalisée par décret royal.

❧ *Article 9 — Les ministres*

Le Premier Ministre constitue son gouvernement en nommant les ministres de son choix. La liste des ministres est soumise pour validation symbolique à la Chambre des Seigneurs dans un délai de cinq jours suivant la formation du gouvernement. Le refus de la Chambre des Seigneurs est consultatif et ne lie pas le Premier Ministre.

❧ *Article 10 — Responsabilité du gouvernement*

Le gouvernement est responsable devant la Chambre des Communes. Celle-ci peut renverser le gouvernement par le vote d'une motion de censure adoptée à la majorité absolue de ses membres. En cas de renversement, le Premier Ministre remet la démission de son gouvernement au Roi, qui procède à une nouvelle nomination dans les conditions prévues à l'article 8.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *TITRE III — DU PARLEMENT* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 11 — Composition du Parlement*

Le pouvoir législatif appartient au Parlement, composé de deux chambres : La Chambre des Communes et la Chambre des Seigneurs.

❧ *Article 12 — Procédure législative*

Toute proposition ou projet de loi est d'abord examiné et voté par la Chambre des Communes. Le texte adopté est ensuite transmis à la Chambre des Seigneurs pour ratification.

Si la Chambre des Seigneurs adopte le texte sans modification, il est transmis au Roi pour sanction royale.
Si la Chambre des Seigneurs rejette ou amende le texte, celui-ci est renvoyé devant la Chambre des Communes pour un second examen. À l'issue de ce second examen, la Chambre des Communes a le dernier mot.

❧ *Article 13 — La Chambre des Communes*

La Chambre des Communes est l'assemblée élective du Parlement. Elle est élue au suffrage universel, selon les modalités définies par le Code électoral du Royaume. La durée d'une législature

est de trois mois à compter de la date d'installation de la nouvelle chambre.

La Chambre des Communes est présidée par le Roi. En cette qualité, le Roi organise les débats, distribue la parole, veille au respect du règlement intérieur de la Chambre et peut rappeler à l'ordre tout membre en séance. Ce rôle est honorifique et organisationnel : le Roi n'y dispose d'aucun pouvoir politique propre, à l'exception de son droit de veto tel que défini à l'article 6.

Le vice-président de la Chambre des Communes est le chef du groupe parlementaire majoritaire au sein de la Chambre. Il assiste le Roi dans la présidence des séances et le supplée en cas d'absence. Le vice-président n'est pas nécessairement le Premier Ministre ; il est le chef du groupe parlementaire majoritaire à la Chambre, distinct du président national du parti.

❧ *Article 14 — Initiative législative*

L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement, sous forme de projets de loi, et aux membres de la Chambre des Communes, sous forme de propositions de loi. La Chambre des Seigneurs peut soumettre des recommandations législatives à la Chambre des Communes, sans droit d'initiative formelle.

❧ *Article 15 — La Chambre des Seigneurs*

La Chambre des Seigneurs est la chambre haute du Parlement. Elle est composée de pairs du Royaume, qu'ils soient pairs héréditaires ou pairs à vie. Le Roi nomme entre cinq et dix pairs siégeant à la Chambre des Seigneurs parmi l'ensemble des pairs du Royaume. Cette nomination est validée par le Premier Ministre.

La Chambre des Seigneurs est présidée par un président élu par les membres de la Chambre en leur sein, pour une durée de six mois, renouvelable. Une nouvelle élection du président est organisée de plein droit en cas de renouvellement de plus de 50 % des membres de la Chambre des Seigneurs avant l'échéance normale de son mandat.

❧ *Article 16 — Convocation et prorogation*

Le Roi peut, de sa propre initiative, convoquer le Parlement en session extraordinaire ou proroger ses travaux pour une durée maximale de huit jours. Le Premier Ministre dispose du même pouvoir de convocation et de prorogation, qu'il exerce de manière concurrente et indépendante.

La prorogation suspend temporairement les séances parlementaires sans dissoudre la Chambre. Les mandats des parlementaires demeurent en vigueur durant toute période de prorogation.

❧ *Article 17 — Dissolution de la Chambre des Communes*

Le Roi peut prononcer la dissolution de la Chambre des Communes par décret royal. La dissolution est un pouvoir exclusif du Roi. Un délai de deux mois doit obligatoirement s'écouler entre deux dissolutions successives. La dissolution ne peut être prononcée dans les sept premiers jours suivant l'installation d'une nouvelle Chambre.

❧ *Article 18 — Le Congrès*

Le Congrès est constitué de la réunion de la Chambre des Communes et de la Chambre des Seigneurs siégeant conjointement. Il se réunit dans les cas suivants :

- ✦ Révision constitutionnelle : le vote final des projets de révision constitutionnelle est acquis par le Congrès à la majorité des deux tiers des membres présents ;
- ✦ Déclaration de l'état de crise nationale : en cas de menace grave sur les institutions ou le territoire, le Congrès peut voter la déclaration d'état de crise à la majorité absolue ;
- ✦ Investiture solennelle du Roi : le Congrès est réuni pour accueillir le serment constitutionnel du souverain lors de son accession au trône ou de sa majorité ;
- ✦ Message royal solennel : le Roi peut convoquer le Congrès pour y prononcer un discours solennel sur l'état du Royaume.

Le Congrès est présidé par le président de la Chambre des Seigneurs.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *TITRE IV — DE LA HAUTE COUR D'ÉTAT* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 19 — Institution et missions*

La Haute Cour d'État est l'institution suprême de contrôle juridique et constitutionnel du Royaume. Elle exerce trois missions distinctes :

- ✦ Conseil constitutionnel : elle veille à la conformité des lois et ordonnances à la présente Constitution ;
- ✦ Conseil de validation électorale : elle vérifie la légalité et la validité des candidatures individuelles et des listes électorales déposées dans le cadre de toute élection au Royaume. Elle statue sur tout contentieux électoral ;
- ✦ Juridiction politique : elle connaît des infractions commises par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des manquements graves à la Constitution.

❧ *Article 20 — Composition et nomination*

La Haute Cour d'État est composée de trois membres, nommés par le Roi parmi les juges et procureurs en exercice ou honoraires du Royaume. Leur nomination est soumise à la validation de la Chambre des Seigneurs. Ils peuvent être limogés par le Roi. Les modalités de recrutement, d'élection et de nomination des juges et procureurs du Royaume sont définies par le Code électoral.

❧ *Article 21 — Indépendance*

Les membres de la Haute Cour d'État sont inamovibles pour la durée de leur mandat définit par le Roi. Ils ne peuvent recevoir d'instructions d'aucune autorité. Ils ne peuvent exercer aucun mandat politique, aucune fonction gouvernementale, ni aucune fonction au sein des chambres parlementaires durant leur mandat à la Cour.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *TITRE V — DES LIBERTÉS FONDAMENTALES* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 22 — Égalité devant la loi*

Tout sujet du Royaume de Novarcis est égal devant la loi, sans distinction de naissance, de religion ou d'origine, dans les limites définies par le Code électoral et les lois du Royaume.

❧ *Article 23 — Liberté de conscience et d'expression*

La liberté de conscience, de culte et d'expression est garantie à tous les sujets du Royaume, dans le respect de l'ordre public et de la dignité de la Couronne.

❧ *Article 24 — Droit de propriété*

Le droit de propriété est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte qu'en vertu d'une loi, pour cause d'utilité publique, et moyennant juste indemnité.

❧ *Article 25 — Droits politiques*

L'exercice des droits politiques, notamment le droit de vote et le droit d'éligibilité, est régi par le Code électoral du Royaume, qui en fixe les conditions selon le régime censitaire en vigueur.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *TITRE VI — DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 26 — Initiative de révision*

La révision de la présente Constitution peut être initiée par le Roi (sur referundum), sur proposition du Premier Ministre, ou par un vote des deux tiers des membres de la Chambre des Communes. Tout projet de révision est soumis au vote du Congrès dans les conditions prévues à l'article 18 (sauf à l’initiative du Roi).

❧ *Article 27 — Limites à la révision*

La forme monarchique du gouvernement, la nature héréditaire de la Couronne et les droits fondamentaux énoncés au Titre V ne peuvent faire l'objet d'aucune révision par la procédure ordinaire. L'article 3 relatif à la succession est soumis à une procédure de révision spéciale définie audit article.

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

TITRE V — DISPOSITION ADMINISTRATIVE

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

❧ *Article 28 — Les ordonnances royales*

CF Article 7 de la présente constitution

❧ *Article 29 — Le pouvoir réglementaire du Premier Ministre et des Ministres*

Le Premier Ministre et son gouvernement exercent le pouvoir réglementaire général. Ils prennent des décrets pour assurer l'exécution des lois adoptées par le Parlement ou pour régir l'organisation des services publics dans les domaines non réservés à la loi. Les décrets sont subordonnés aux lois du Royaume et aux ordonnances royales, ils ne peuvent les contredire mais peuvent les compléter. Ils peuvent être soumis au contrôle de constitutionnalité et de légalité de la Haute Cour d'État si elle est saisis.

❧ *Article 30 — Le Pouvoir réglementaire du Maire*

Le maire exerce le pouvoir réglementaire au niveau communal. Il prend des arrêtés municipaux dans le cadre de ses compétences administratives et de police municipale. Les arrêtés municipaux sont soumis au respect des lois, des ordonnances royales et des décrets du gouvernement. Tout arrêté municipal contraire à une norme supérieure est nul de plein droit.

TITRE VI — CAS PARTICULIER

❧ *Article 31 — Brundberg*

La religion chrétienne orthodoxe y jouit d'un statut officiel reconnu d'État, coexistant avec les institutions du Royaume. Les autorités administratives locales veillent au respect de ses traditions et cultes.

Les ordres de chevaleries de Brundberg sont reconnu à Novarcis et leurs grande maitrise est assurée par le Roi.

❧ *Article 32 — L'administration continentale*

Le roi est représenté par un gouverneur général qui peut prendre des arrêtés et règlements spécifiques dans les matières relatives au patrimoine, aux fêtes territoriales et à la gestion des édifices religieux locaux. Il est nomé par le Roi.

Il travaille conjointement avec les maires, le gouvernement central et les associations pour travailler sur la protection du patrimoine.

❧ *Article 33 — Le référendum*

Le référendum est une consultation directe de l'ensemble des électeurs du Royaume sur une question d'intérêt national. Il peut être initié par le Roi, sur proposition du Premier Ministre, ou par pétition d'un tiers des membres de la Chambre des Communes. La tenue d'un référendum est vérifié au préalable par la Haute Cour d'État, qui vérifie la conformité de la question posée à la Constitution et aux textes de lois (sauf si ce référendum modifie l'un ou l'autre).

❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦ · ✦ · ❦

✠ *DISPOSITIONS FINALES* ✠

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

❧ *Article 34 — Entrée en vigueur*

La présente Constitution entre en vigueur à la date de sa promulgation par Son Altesse Royale Louise-Auguste de Rovère, Duchesse Régente du Royaume de Novarcis, le 12 mars 1962.

❧ *Article 35 — Textes complémentaires*

La présente Constitution est complétée par les textes organiques suivants, à adopter par le Parlement dans les meilleurs délais :

✦ le Code électoral du Royaume ;

✦ le Code civil du Royaume ;

✦ le Code pénal du Royaume ;

✦ le Code de la noblesse du Royaume.

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠

Fait en Notre Palais Royal d'Aldricourt,
le douzième jour de mars, l'an de grâce mil neuf cent soixante-deux.

Louise-Auguste de Bourbon - Rovère
Duchesse Régente du Royaume Uni de Novarcis

✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠ ❦ ✠